

AZWAN BIN MOHD AZMAN

lwn

NUR HAYATI BINTI OTHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 03 Ogos 2021 bersamaan 24 Zulhijjah 1442H]

Kes Permohonan No : 10000-002-0107-2020

[Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah - Seksyen seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon :

Tuan Irsamuddin Bin Ikhsan (Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates)

Tuan Muhammad Hafiz Bin Ab Rashid (Tetuan Hafiz Nuaaim & Partners)

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 15 September 2020 dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-054-0073-2018.

[2] Semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan (Hakim MTS (Rayuan) telah memerintahkan seperti berikut –

- i) Rayuan Perayu ditolak
- ii) Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 3 Disember 2018 dalam Saman No : 10002-058-0513-2018 dikekal dan diperkukuhkan.

[3] Tidak berpuashati dengan keputusan rayuan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tersebut, Pemohon bertindak untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah ini. Bagi maksud tersebut Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu notis permohonan dan affidavit bertarikh 14 Oktober 2020 dan disusuli dengan affidavit tambahan pada 16 Februari 2021 untuk mendapat kebenaran memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah atas keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan fungsi rayuan.

[4] Responden pula melalui affidavit jawapan yang difailkan pada 18 Februari 2021 telah mengakui dan bersetuju dengan fakta-fakta yang dinyatakan dalam kedua-dua affidavit Pemohon yang bertarikh 14 Oktober dan 16 Februari 2021. Lanjutan daripada itu Pemohon telah memfailkan hujahan bertulis pada 25 Mac 2021, manaka Responden pula tidak memfailkan sebarang hujahan.

Fakta Kes

[5] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 17 Februari 2007 di Melaka. Hasil perkahwinan tersebut pihak-pihak telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata.

[6] Pada 3 November 2018 Pemohon telah melafazkan talaq terhadap Responden diluar dan tanpa kebenaran Mahkamah. Akibat daripada kejadian tersebut, Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam melalui kes no. 10002-054-0513-2018. Seterusnya pada 3 Disember 2018, Hakim Mahkamah Rendah telah mensabitkan gugur talaq tiga kali pertama secara ba'in kubra mulai dari tarikh 3 November 2018.

[7] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 14 Disember 2016 melalui kes No. 10500-054-0073-2018. Pada 15 September 2020 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam.

[8] Pemohon seterusnya tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan telah memfailkan permohonan di hadapan kami bagi mendapatkan suatu kebenaran memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah.

Alasan semakan

[9] Pemohon mengemukakan tiga (3) alasan di dalam afidavitnya bagi mewajarkan permohonan ini dibuat iaitu :

1. Hakim Bicara khilaf apabila mengekalkan keputusan MRS yang telah tidak menjalankan siasatan penuh keatas pihak-pihak sebelum mensabitkan talaq tiga.

2. Hakim Bicara khilaf apabila mengekalkan keputusan MRS yang telah tidak memberi peluang kepada Responden memfailkan pembelaan.
3. Hakim Bicara khilaf apabila mengekalkan keputusan MRS yang telah tidak mempertimbangkan faktor kemaslahatan berkenaan situasi pihak-pihak sebelum mensabitkan talaq tiga.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Setelah kami meneliti Notis Permohonan, afidavit-afidavit serta hujahan Pemohon, kami dapati isu yang perlu kami putuskan dalam kes ini ialah sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, dan keputusan Hakim MTS (Rayuan) tersebut telah menyentuh isu berkenaan. Keperluan ini adalah sebagaimana kehendak seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan

itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[11] Berkenaan ulasan sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam sebagaimana peruntukan Seksyen 67 di atas adalah merujuk kepada prinsip yang pernah ditegaskan di dalam kes *Ahmad @ Ahmad Zukni b. Johari lwn. Rosnah bt. Esahak* [2009], JH 28 Bhg.2, muka surat 168-169 iaitu;

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah memberi perhatian kepada dua isu penting yang perlu pertimbangan sebelum kebenaran diberikan. Isu tersebut ialah –

- i. Adakah wujud apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan semasa di Mahkamah Tinggi Syariah; dan*
- ii. Adakah Mahkamah Tinggi telah menyentuh persoalan undang-undang yang berkepentingan awam tersebut.”*

[12] Oleh yang demikian dalam kes ini, Pemohon perlu menjelaskan dalam permohonannya bahawa isu undang-undang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya Pemohon perlu meyakinkan

kami bahawa isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah itu **adalah berkepentingan awam**.

13] Kami turut mengulangi pendirian kami sebagaimana kes-kes sebelum ini bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini adalah selaras dengan pandangan kes *Mhd. Idris b. Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29 dan kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2014] JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53 .

14] Panel Rayuan di dalam kedua-dua kes tersebut telah merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, sebagaimana berikut :

هذا وأن الاحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرار لا يجوز اعادة النظر فيها الا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الامر ، ويكون طلب اعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرار ، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها اعادة النظر في هذه الاحكام.

“Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para

hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”

[15] Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan ini hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.

[16] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenalpasti adakah permohonan ini memenuhi kehendak subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah kami nyatakan di atas yang mana berdasarkan kepada subseksyen tersebut terdapat empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi di dalam permohonan kebenaran merayu iaitu :

- i. persoalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan;
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi keputusan rayuan itu.

[17] Persoalan bagaimana Pemohon boleh membuktikan berkenaan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan di dalam kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie [supra]*, di mana Panel Rayuan Syariah telah

memberikan panduan bagaimana pemohon boleh menjejaki perkara tersebut sebagaimana berikut :

“Ia hanya boleh dibuktikan dengan merujuk kepada pliding Alasan Rayuan dan/atau penghujahan pihak Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.”

[18] Selain itu, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 3 Tahun 2018 turut menggariskan dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh Pemohon di dalam kes permohonan kebenaran merayu adalah dokumen-dokumen Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut :

- i. Alasan Rayuan/Petisyen Rayuan
- ii. Penghujahan pihak-pihak
- iii. Nota Keterangan; dan
- iv. Alasan Penghakiman

[19] Berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas, kami juga bersandarkan kepada kes *Pendakwa Syarie Selangor lwn. Paimin Bin Kasimon*, kes permohonan no. 10000-102-0001-2010 (tidak dilaporkan) pada 22/3/2011, kami mengesahkan dan menerima pendekatan yang digunapakai, dengan tambahan bahawa isu undang-undang yang berkepentingan awam bukan sahaja berkaitan isu yang ditimbulkan semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, tetapi turut meliputi persoalan undang-undang yang wujud dalam perjalanan rayuan tersebut, walaupun ianya tidak ditimbulkan oleh pihak-pihak.

[20] Setelah kami merujuk pernyataan di dalam afidavit Pemohon, kami dapati Pemohon telah mengemukakan tiga (3) alasan sepertimana di perenggan 9 di atas. Apa yang boleh kami simpulkan daripada alasan-alasan tersebut adalah hanya

satu alasan sahaja yang mempunyai unsur-unsur isu undang-undang berkepentingan awam iaitu **samada siasatan telah dilakukan dengan sempurna atau sebaliknya terhadap pihak-pihak sebelum mensabitkan talaq tiga (3).**

[21] Pada hemat kami isu ini wajar dipertimbangkan sebagai persoalan undang-undang yang mempunyai unsur-unsur kepentingan awam memandangkan proses siasatan dalam kes pengesahan lafaz cerai merupakan suatu tatacara yang perlu dipatuhi dan diperhalusi secara ketat berdasarkan peruntukan undang-undang dan hukum Syarak. Sebarang kecacatan dalam siasatan dan kaedah mengambil keterangan memberi kesan langsung kepada sabitan talaq dan menjejaskan hak mendapatkan keadilan kepada pihak-pihak secara amnya.

[22] Bagi maksud ini, rujukan sesuai hendaklah dibuat kepada seksyen 87 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :

Cara memberikan keterangan

(1) Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan defendan dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.

(2)(a) Jika defendan mengangkat sumpah di bawah subseksyen (1), tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak.

(b) Jika defendan enggan mengangkat sumpah, maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima.

(3) Dalam kes jenayah, keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah.

[23] Selain itu secara spesifiknya siasatan dalam kes-kes sebegini telah dijelaskan melalui Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007 yang bertajuk Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah yang memberikan panduan terperinci bagaimana siasatan perlu dilakukan oleh mahkamah. Oleh itu kami boleh berpuas hati bahawa isu yang dibangkitkan ini merupakan isu undang-undang yang boleh memberi kesan kepada kepentingan awam sekiranya tidak dilaksanakan dengan cermat.

[24] Kami juga mendapati Pemohon secara konsisten telah mengemukakan persoalan yang sama di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi iaitu melalui Alasan Rayuan dan Hujah Perayu. Begitu juga melalui alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan), kami mendapati alasan tersebut telah diulas pada halaman 2-3 alasan penghakimannya sebagaimana pada dua perenggan berikut :

“6. Hujahan bagi alasan pertama tidak boleh diterima memandangkan hakim bicara telah memenuhi kehendak undang-undang apabila mengambil keterangan pihak-pihak secara terus. Hakim bicara telah menjalankan kuasanya dengan membuat siasatan berdasarkan peruntukan seksyen 57(2) Enakmen 2/2003. Berdasarkan nota keterangan di muka surat 11 rekod rayuan, saya dapati hakim bicara telah menjalankan siasatan secara sempurna dan memenuhi keperluan siasatan sebelum memutuskan kes tersebut.

7. Tidak timbul berkenaan keterangan diambil dalam tempoh yang singkat dan ringkas. Ia bergantung kepada kebijaksanaan hakim

bicara mengendalikan siasatan tersebut dan sejauhmana kerumitan kes yang disiasat serta hakim berpuas hati dengan siasatannya.”

[25] Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah memenuhi kehendak seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 serta prinsip-prinsip yang telah diulas untuk kami membenarkan permohonan ini. Justeru di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan selepas ini, Pemohon tidak boleh membawa isu lain kecuali isu yang telah kami ulas sahaja.

KEPUTUSAN

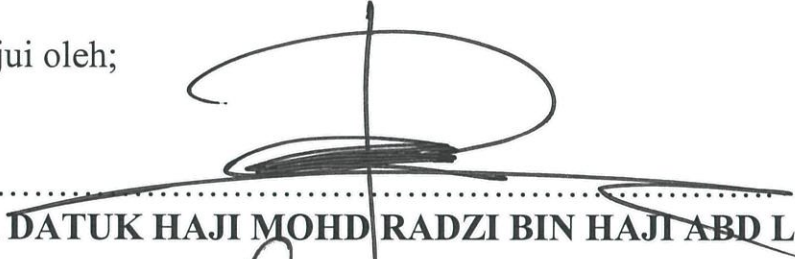
SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit, dokumen -dokumen yang dikemukakan dan setelah meneliti hujah Pemohon, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Bahawa permohonan Pemohon **DITERIMA**.
2. Pemohon **DIBERI KEBENARAN UNTUK MERAYU** ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-054-0073-2018 bertarikh 15 September 2020 yang menolak rayuan Perayu (Pemohon) dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dalam kes mal no. 10002-054-0513-2018 bertarikh 03 Disember 2018.
3. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
- 
3.
YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor